



ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 27/05/2026

Unità proponente: UFFICIO RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI PRIVATI

7 DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RIGENERAZIONE IDENTITARIA URBANA, RURALE, PRODUTTIVA E DELLE INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI AGIBILITÀ A SEGUITO DEI LAVORI DEFINITIVI DI RIPARAZIONE DELL'UNITÀ STRUTTURALE CON ESITO B SITA IN SPOLETO, LOC. CASSETTE DI UNCINANO N. 123 - F. 117 P. 23 REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 217 DEL 26/11/2019;

I L S I N D A C O

PREMESSO CHE:

- le tre forti scosse di terremoto di magnitudo 6.0 registrate a partire dalle ore 03:36 del 24 agosto 2016 con epicentro a 2 km da Accumoli (RI), 10 km da Arquata del Tronto (AP) e Amatrice (RI); seconda e terza scossa registrate alle ore 04:32 e 04:33 che hanno avuto epicentro in prossimità di Norcia (PG) e Castel S. Angelo sul Nera (MC) e successive repliche;
- le forti scosse di terremoto di magnitudo 5.9 registrate a partire dalle ore 21:18 del 26 ottobre 2016 con epicentro nella zona compresa tra i Comuni di Castel S. Angelo, Visso Preci e Norcia e successive repliche;
- che nella mattina del 30 ottobre 2016 dalle ore 7:40 si sono verificati ulteriori episodi sismici di grado 6.5 della scala Richter;
- che nella mattina del 18 gennaio 2017, a partire dalla ore 10:25, un'altra sequenza sismica ha fatto registrare nuovi episodi di notevole intensità, superiori al grado 5.1 della scala Richter;

RICHIAMATI:

- con decreto n. 5 del 30/01/2025 è stato conferito l'incarico dirigenziale all'Arch. Sara Spitella per il Dipartimento 7 "valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili", Settore ricostruzione post-sisma;
- che con Decreto n. 2 del 09/04/2025 del Vice Commissario Straordinario per la Ricostruzione – Regione Umbria, è stata delegata, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'O.C. n. 99/2020, l'Arch. Sara Spitella, Dirigente del Comune di Spoleto – Dipartimento 7 – Rigenerazione identitaria Urbana Rurale, Produttiva e delle infrastrutture sostenibili, ad espletare tutte le funzioni indicate nella vigente convenzione per la gestione della ricostruzione privata a partire dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- i decreti sindacali n. 71 del 24/08/2016, n. 78 del 02/09/2016, n. 86 del 15/09/2016, n. 98 del 25/10/2016, n. 5 del 13/01/2017 aventi ad oggetto varie misure per far fronte all'emergenza;
- la nota della Regione Umbria prot. 43752 del 09/09/2016 con oggetto "Sisma Italia centrale agosto 2016 – funzione censimento danni e agibilità post-evento: procedure operative ed indicazioni;
- la comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Prot. CENS/TERAG16/OO59235, del 04/11/2016, in riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la procedura di rilevamento FAST (su fabbricati per agibilità sintetica post-terremoto);
- la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in Legge con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", (16G00243) (GU Serie Generale n. 294 del 17/12/2016);

Città di Spoleto



ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 27/05/2026

- l'ordinanza n. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24/08/2016 con la quale disponeva modalità e termini per la presentazione della scheda Aedes da parte di tecnici professionisti;
- la Legge 7 aprile 2017, n. 45 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;
- il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale:

- n. 217 del 26/11/2019 con la quale è stata dichiarata la "*Temporanea Inagibilità*" "esito "B", dell'unità strutturale a destinazione abitativa sita in Spoleto, Loc. Casette di Uncinano n. 123, individuata al catasto fabbricati al foglio 117 part. 23/p;

TENUTO CONTO CHE il proprietario, ha presentato la rinuncia del contributo per la ricostruzione post sisma 2016 a favore della fruizione dell'agevolazione fiscale "Superbonus Rafforzato", come previsto dall'art. 119 comma 4-ter del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e modificato dalla L. 126/2020 e L. 178/2020), in riferimento all'unità strutturale con esito "B" individuata al catasto fabbricati al foglio 117 part. 23/p;

VISTE la SCIA n. 159 prot. Comunale n. 0023907 del 18/04/2023, e CILAS n. 6 prot. n. 24010 del 27/03/2024;

VISTA la comunicazione di fine lavori del 10/03/2026 e l'attestazione di raggiunta piena "Agibilità" dell'edificio, corredata della documentazione relativa alla sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti, Agibilità n. 96 prot. n. 0017492 del 20/03/2026;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori, dichiara che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e ripristinate le condizioni di Agibilità dell'unità strutturale con esito "B", identificata al foglio 117 part. 23/p;

RISCONTRATO CHE sulla base di quanto sopra espresso, le cause di inagibilità dell'unità strutturale con esito "B", di cui all'Ordinanza Sindacale n. 217 del 26/11/2019 sono state rimosse;

VISTA la legge n. 241 del 07-08-1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Arch. Patrizia Risoldi ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

DATO ATTO che il Dirigente proponente del presente procedimento è l'Arch. Sara Spitella;

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n. 217 del 26/11/2019 con esito "B", relativamente all'unità strutturale individuata al catasto fabbricati al foglio 117 part. 23/p, sita a Spoleto Loc. Casette di Uncinano n. 123, in quanto sono stati eseguiti i lavori di riparazione definitivi necessari;

RAPPRESENTA

Che sono fatti salvi gli adempimenti e gli esiti da eventuali controlli in materia di agibilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia edilizia;

DICHIARA

Ripristinata "l'Agibilità" dell'unità strutturale con esito "B" sita in Spoleto, Loc. Casette di Uncinano n. 123,

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 27/05/2026

individuata al catasto fabbricati al foglio 117 part. 23/p;

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale sia notificata al tecnico incaricato e alla Delegata, la quale comunicherà la presente agli altri proprietari ed eventuali aventi diritto, i cui nominativi sono allegati in modalità riservata in quanto rappresentativi di dati personali, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Privacy e GDPR, e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

che la presente ordinanza sia inoltre comunicata a:

al Dirigente del Dipartimento valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili del Comune di Spoleto;

al Dirigente del Dipartimento per il benessere l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona del Comune di Spoleto;

al Dirigente del Dipartimento della vigilanza e della sicurezza della città e del territorio del Comune di Spoleto;

al Dirigente del Dipartimento della pianificazione economico finanziaria per lo sviluppo sostenibile del Comune di Spoleto;

alla Prefettura di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it;

al Commissariato P.S. Spoleto – comm.spoleto.pg@pecps.it, comm.spoleto.pg@pecps.poliziadistato.it;

al Comando dei Carabinieri Spoleto – tpg23311@pec.carabinieri.it, tpg31126@pec.carabinieri.it;

al Centro Operativo Regionale dell'Umbria (COR) – cor@regioneumbria.it, centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it;

INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento all'interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;

b) il responsabile del procedimento è richiamato nelle premesse;

c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Dipartimento valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, rurale, produttiva e delle infrastrutture sostenibili Settore ricostruzione post-sisma – Ufficio ricostruzione edifici privati

– Piazza della Genga, 4 - 06049 SPOLETO (PG) tel. 0743218442 – 0743218484 – pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it;

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Pag. 4 di 4

Città *di* Spoleto®

ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 27/05/2026

*Si propone l'adozione del presente provvedimento
attestandone la regolarità tecnico-amministrativa*

Il Dirigente
Arch. Sara Spitella

Il Sindaco

Dott. Agr. Andrea Sisti

La presente ordinanza sindacale è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio online del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it .

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Andrea Sisti in data 27/05/2026

Città *di* Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it